

1500317-20.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Antonio Lopes de Barros, 03, casa 05, Jardim Peri, CEP 02675-000, São Paulo - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Antonio Lopes de Barros, 03, casa 05, Jardim Peri, CEP 02675-000, São Paulo - SP

Réu:

ANTONIO MILLER MOREIRA DE PAIVA, (Alcunha: Mila), ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

Processo nº:

1500317-20.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Antonio Lopes de Barros, 03, casa 05, Jardim Peri, CEP 02675-000, São Paulo - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Rua Antonio Lopes de Barros, 03, casa 05, Jardim Peri, CEP 02675-000, São Paulo - SP

Réu:

ANTONIO MILLER MOREIRA DE PAIVA, (Alcunha: Mila), Brasileiro, Solteiro, Desempregado, RG 61.711.646, pai ANTONIO RAIMUNDO VIEIRA DE PAIVA, mãe MARIA CIRLENE MOREIRA DE OLIVEIRA, Nascido/Nascida 15/06/1988, de cor Pardo, natural de Crateus - CE, com endereço à Preso por outro juízo na Penitenciária-III de Lavínia-SP, Matr. SAP nº 664.933-9

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

ANTÔNIO MILLER MOREIRA DE PAIVA, com qualificação nos autos, foi denunciado perante esse juízo como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a Denúncia, às fls. 76/78, e do que consta do Inquérito Policial, ao dia 17 de março de 2021, o réu concorreu para que terceiro lhe remetesse e fornecesse a consumo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento a terceiros, 11,04 g (onze gramas e quatro centigramas) da substância MDMB-4en-PINACA, canabonoide sintético, fracionado em 437 micropontos

quadriculados na cor amarela, droga esta causadora de dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, constante na lista F2 da portaria SVS/MS 344/98, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fl. 08, e laudo pericial definitivo de fls. 17/19.

Defesa prévia às fls. 97.

A denúncia foi recebida à decisão de fls. 103/105.

Folhas de Antecedentes às fls. 122/128 e certidão de antecedentes às fls. 129/131.

Durante a audiência de instrução, foi inquirido o réu. MP desistiu da oitiva das testemunhas e procedeu às alegações finais orais, conforme termo de audiência às fls. 145/146.

Memoriais da defesa, às fls. 147/149, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A acusação é IMPROCEDENTE

Da oitiva das partes e testemunhas.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

O réu ANTÔNIO MILLER MOREIRA DE PAIVA declarou que não tem filhos, já foi condenado anteriormente e cumpre pena sobre os arts. 33 (Lei de Drogas) e 157. Não tem envolvimento com os fatos narrados na denúncia. Alega que não tinha mais documentos a serem apresentados na inclusão. Chamaram-no e mostraram uma sacola com pasta de dente e um papel amarelo, semelhante a K4. A única pessoa de seu rol de visitas e envio de documentos é sua mãe.

Alegações finais do representante do MP: Considerando as provas colhidas, o laudo grafotécnico negativo, não há como imputar as acusações ao réu. Não há elementos suficientes que fundamentem a denúncia. Por isso, o MP requer a absolvição nos termos do art. 386. VII, do CPP.

Pois bem.

O réu foi incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06

Inexistem elementos concretos a embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas a indicar qualquer ação, ajuste ou participação para o envio da droga à unidade prisional. Frise-se a possibilidade até mesmo de seu nome ter sido utilizado por terceiros.

Somado a isso, como o envio das drogas se deu por meio de sedex, sendo apreendidas antes mesmo de chegar à posse do réu, inexiste conduta que se subsuma aos verbos tipificados nos dispositivos legais aos quais os corréus foram incursos.

Em favor do réu, o laudo pericial grafotécnico de fls. 65/68 confirma que “não foram encontrados elementos de ordem técnica que atribuisse a autoria dos lançamentos examinados ao mesmo punho escritor dos padrões oferecidos”.

Entende-se que a condenação criminal, por todo o gravame que acarreta, exige certeza da responsabilidade daquele apontado como autor do delito. Não servem meras

suposições, provas inseguras ou pouco esclarecedoras que façam surgir ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve favorecer os réus.

É exatamente essa a hipótese dos autos pois, apesar de suficientes os indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, no tocante à materialidade, não se repetiram em juízo com a certeza exigida, impossibilitando a individualização necessária da autoria.

Logo, a melhor solução há de ser a absolvição do acusado.

Nesse sentido também a prova oral produzida.

A Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de não culpabilidade (art. 5º, LVII), da qual se extrai o entendimento que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu. Trata-se, também, do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP.

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci que, "[...] em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado" (Manual de Processo Penal e Execução Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 34).

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência". (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Dessa forma, modificando entendimento anterior em casos similares, tendo em vista a insuficiência de provas que individualizem com precisão a autoria delitiva, a absolvição é a medida necessária.

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER o réu ANTÔNIO MILLER MOREIRA DE PAIVA da acusação de infração ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Arbitro honorários ao advogado nomeado por intermédio do convênio Defensoria/OAB, Dr. MANOEL GRANJA DE CARVALHO, OAB/SP 209.652 (fls. 93), no patamar máximo, em consonância com os atos praticados, expedindo-se certidão.

P.I.C.

Pacaembu, 14 de fevereiro de 2022.